FIAP ON

MARKETING: CONCEITOS E PRÁTICA

DIREITO DO CONSUMIDOR *E DIREITO DIGITAL*

CAMILA MARIANO

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 7.1 – Exemplo de oferta Casas Bahia 5
Figura 7.2 – Exemplo de propaganda enganosa.....6
Figura 7.3 – Exemplo de propaganda abusiva – Skol 7
Figura 7.4 – Exemplo de propaganda abusiva – Gucci.....7
Figura 7.5 – Infográfico com regras da publicidade infantil 8
Figura 7.6 – Let's do this. 9
Figura 7.7 – Termos e condições de uso do Spotify 10
Figura 7.8 – Infográfico sobre regulamentação do comércio eletrônico 11
Figura 7.9 – Infográfico sobre regulamentação do comércio eletrônico 12
Figura 7.10 – Infográfico sobre regulamentação do comércio eletrônico 13
Figura 7.11 – Gráfico de pesquisa sobre consumo 14
Figura 7.12 – Ações invasivas.....16

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

7 DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL 4
7.1 Um pouco mais sobre o Código de Defesa do Consumidor 4
7.2 Oferta e publicidade 4
7.3 Propaganda enganosa e abusiva 6
7.4 Contratos de adesão 9
7.5 Seu e-commerce e o direito do consumidor 10
7.6 O consumidor e seu próprio código de defesa 14
7.7 Sobre marketing invasivo 15
REFERÊNCIAS 17

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

7 DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL

Depois de falarmos bastante sobre a importância de conhecer e criar nossas personas, nada mais justo do que conhecermos também o direito desses nossos consumidores, não é? Para a área de marketing isso faz toda a diferença, considerando que a transparência nas ofertas e processos de compra/venda é fundamental para fidelizar clientes e deixá-los seguros na hora de fazer compras on-line. Isso esbarra também naquelas questões sobre ética, que levantamos antes, em que o foco no cliente não pode ser deixado de lado em nenhum momento.

7.1 Um pouco mais sobre o Código de Defesa do Consumidor

Não parece, mas o Código de Defesa do Consumidor teve a sua lei sancionada pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça apenas no início dos anos 1990 e foi um marco na evolução da defesa dos consumidores no Brasil. Um pouco antes disso, já tinham sido criados o PROCON (grupo de proteção ao consumidor) e o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), que continuam trabalhando para garantir os direitos dos consumidores hoje em dia.

Bem, mas apenas em 2013 o Código de Defesa do Consumidor passou por adaptações para garantir uma regulamentação para as compras on-line.

Você pode ter acesso a todo o Código acessando o site do IDEC, neste link: <https://www.idec.org.br/codigo-de-defesa-do-consumidor>.

Entre tantos direitos do consumidor, como alguém da área de marketing, é bem importante que você saiba fazer uma boa publicidade e uma oferta correta (que seja também atraente)!

7.2 Oferta e publicidade

Imagino que você saiba o que é publicidade, não é mesmo? Na dúvida, a gente revisa: **publicidade** é toda ação de marketing feita para apresentar, divulgar um produto ao seu consumidor. Simples assim! Porém, a competição no mercado fica cada vez mais acirrada, de modo que as campanhas publicitárias, algumas vezes,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

entregam muito mais informações para os seus consumidores, criando um certo compromisso com eles. Falo de dados, como preço, prazo de entrega, forma de pagamento ou coisas do tipo. Isso a gente já pode chamar de **oferta**.

Como falar em oferta sem se lembrar de Casas Bahia, não é não?

Figura 7.1 – Exemplo de oferta Casas Bahia
Fonte: Google Imagens (2017)

E aí você se pergunta "e o que isso tem a ver com o Código de Defesa do Consumidor (CDC)?". O que acontece é o seguinte: quando você fizer uma oferta como essa aí das Casas Bahia, é como se estivesse firmando um pré-contrato com o consumidor, ou seja, promessa é dívida. Anunciou essa oferta, tem que cumprir e isso está regulado na seção II, capítulo V, artigo 30 do CDC, que diz: "*Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado*".

Sendo assim, tenha bastante cuidado com as ofertas criadas, sejam elas em ambiente digital ou não. Elas precisam trazer benefício para ambos os lados (empresa e consumidor), por isso é imprescindível que sejam verdadeiras, transparentes e possíveis. Se isso não acontecer, temos um problema, porque vai caracterizar o que

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

chamamos de propaganda enganosa e isso não é nem um pouco legal para seus consumidores (e nem mesmo para sua marca).

Vamos falar mais sobre isso?

7.3 Propaganda enganosa e abusiva

Os parágrafos 1 e 2 do artigo 37 do CDC afirmam que uma publicidade ou oferta que seja falsa (parcialmente falsa também não pode) ou que, de alguma forma, induza o consumidor ao erro (seja com relação ao preço, qualidade, característica do produto), é considerada uma propaganda enganosa.

Quer um exemplo clássico de propaganda enganosa? Aquelas fotos maravilhosas de lanches bonitos e bem montados no cardápio dos fast foods e que não têm lá tanta semelhança com o lanche que recebemos na mesa ☹.

Figura 7.2 – Exemplo de propaganda enganosa
Fonte: Google Imagens (2017)

Mas tudo bem, a gente come mesmo assim, né?

Já uma propaganda abusiva você reconhece pelo fato de apresentar discriminação, provocar medo ou violência, faltar com o respeito às leis ambientais, mexer com a superstição dos consumidores ou, ainda, sugerir alguma ação que seja prejudicial à saúde ou segurança própria.

Você se lembra da polêmica campanha da Skol no carnaval de 2015, em que a frase “Esqueci o não em casa” sugeria que os homens não considerassem o “não” das mulheres, incentivando o assédio sexual? Pois bem, esse é um exemplo de como a propaganda pode induzir a um comportamento ruim.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 7.3 – Exemplo de propaganda abusiva – Skol
Fonte: Google Imagens (2017)

Essa campanha da Gucci também não pegou bem. Ficou no ar a ideia de que o homem poderia bater na mulher, o que, de alguma forma, faz referência à violência contra a mulher. Todo cuidado é pouco para não ofender ou passar ideias ambíguas sobre o tema da propaganda.

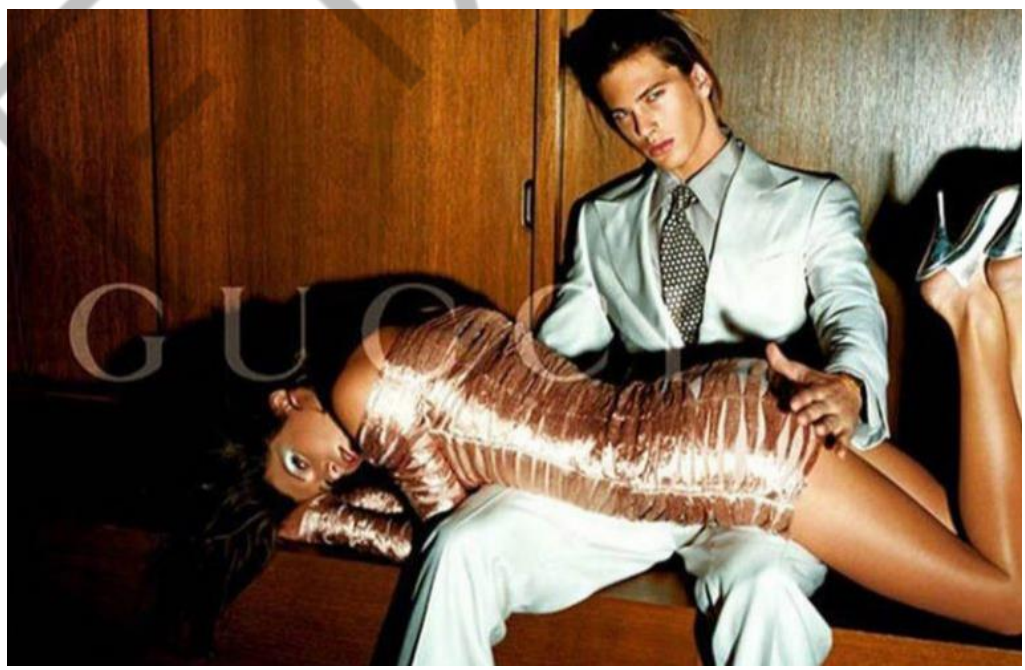

Figura 7.4 – Exemplo de propaganda abusiva – Gucci
Fonte: Google Imagens (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

E a gente também já falou sobre propagandas para crianças, lembra? Aproveitar-se da falta de consciência e inocência das crianças também é uma prática abusiva (como, por exemplo, usar youtubers mirins para fazer resenhas de brinquedos, praticando a chamada “publicidade velada”).

Aqui temos um esquema muito claro sobre as regras para qualquer propaganda infantil:

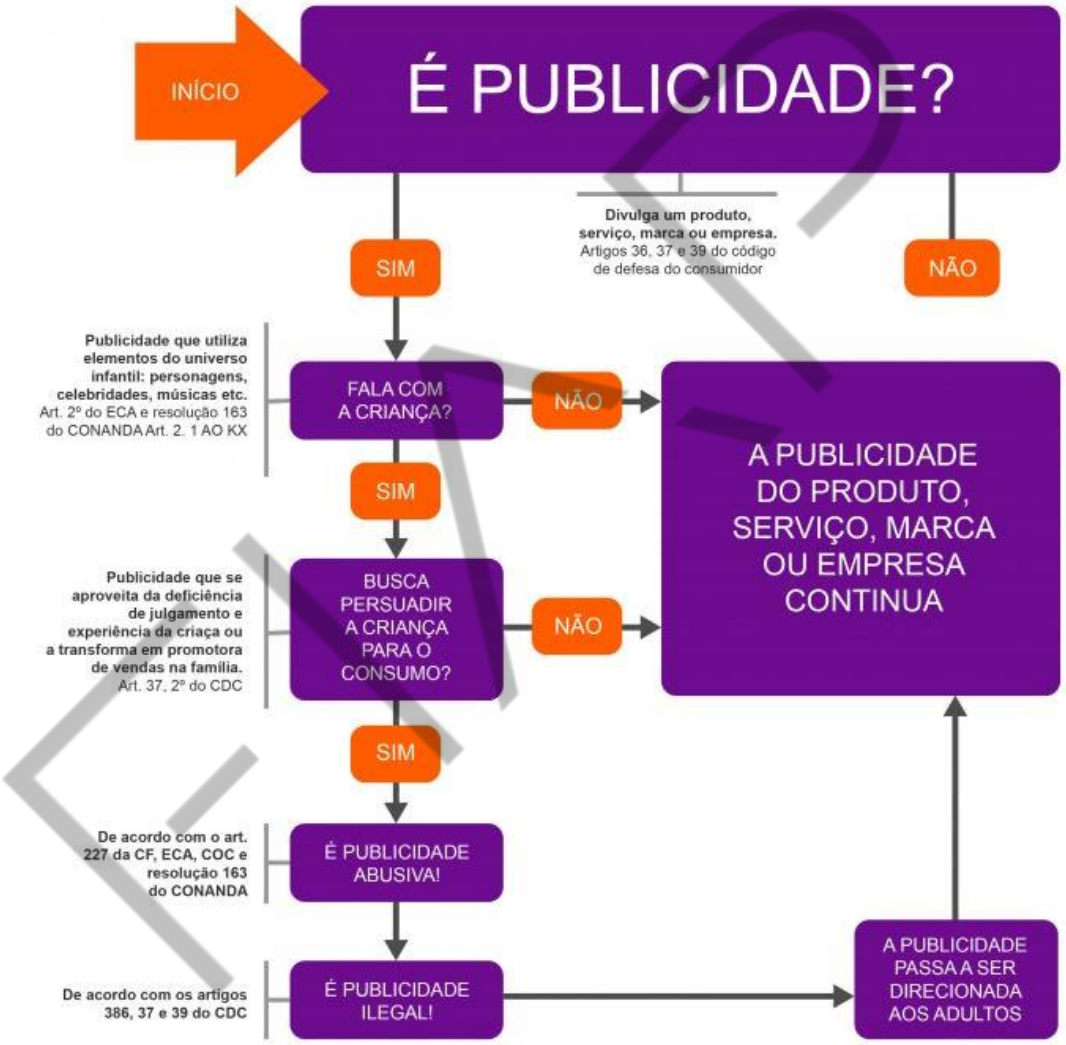

Figura 7.5 – Infográfico com regras da publicidade infantil
Fonte: Criança e Consumo (2017)

Segundo o CDC, o consumidor tem direito à informação, já que os danos causados ao consumidor ou fornecedor por uma oferta elaborada de forma errada podem ser irreparáveis e as mensagens devem ser muito claras (e em português) sobre os detalhes do produto ou serviço, valores, quantidade, garantias, validade e

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

tudo mais que possa ser relevante para o consumidor, além de garantir que não seja abusiva de nenhuma das formas que mencionamos antes.

Então, que tal dar uma olhadinha aqui em algumas dicas para não cair na armadilha de criar uma campanha abusiva? Vamos lá!

Depois de ter a peça ou vídeo da propaganda prontos, mostre para várias pessoas avaliarem e falarem sobre como elas se sentem e o que entendem da propaganda. Fale com pessoas de perfis diferentes. Busque a diversidade na escolha dos entrevistados e, claro, não escolha pessoas próximas ao projeto.

Analise bem se não tem nenhum tipo de incentivo à destruição do ambiente, incentivo à violência ou qualquer coisa parecida.

Avalie se não há exagero na divulgação, se não há nenhum erro de interpretação do público e se não pode influenciar de alguma forma as crianças.

Certo? Então está certo 😊.

Figura 7.6 – Let's do this.
Fonte: Google Imagens (2017)

7.4 Contratos de adesão

Os contratos de adesão surgiram com o aumento de transações entre consumidores e fornecedores, com a função de firmar um acordo entre as partes e deixar muito claro os detalhes da prestação de serviços, os direitos e deveres de cada uma das partes.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Esse contrato é feito pelo prestador de serviço ou fornecedor do produto e não pode ser negociado pelo consumidor. O cliente tem apenas a opção de aceitar ou não esse contrato. Aqui o cuidado é ter cláusulas claras e não abusivas, principalmente no que se refere a cancelamento, multas, cobranças recorrentes, uso de dados etc.

Com certeza você já aceitou diversos contratos, como prestação de serviços de e-mail, redes sociais ou até serviços pagos, como assinatura de serviços de streaming (Spotify, Netflix) ou de divulgação de currículos (como a Catho).

Figura 7.7 – Termos e condições de uso do Spotify
Fonte: Google Imagens (2017)

7.5 Seu e-commerce e o direito do consumidor

Se antes as compras eram feitas apenas pelo consumidor em lojas físicas, há algum tempo as coisas vêm mudando, não é? Hoje as compras on-line têm grande representatividade e, por isso, o código de defesa do consumidor precisou se adaptar a essa nova realidade.

Assim, em 2013 o comércio eletrônico foi regulamentado. Mas o que isso significa? Significa que foram criadas algumas regras especiais para a prática do comércio eletrônico, de forma que o processo seja seguro e transparente para ambos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

os lados. Para isso, as empresas devem conhecer bem seus direitos e deveres, assim como os consumidores também.

Esse infográfico retrata muito bem algumas das regras da regulamentação do e-commerce:

Figura 7.8 – Infográfico sobre regulamentação do comércio eletrônico
Fonte: E-commerce Brasil (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

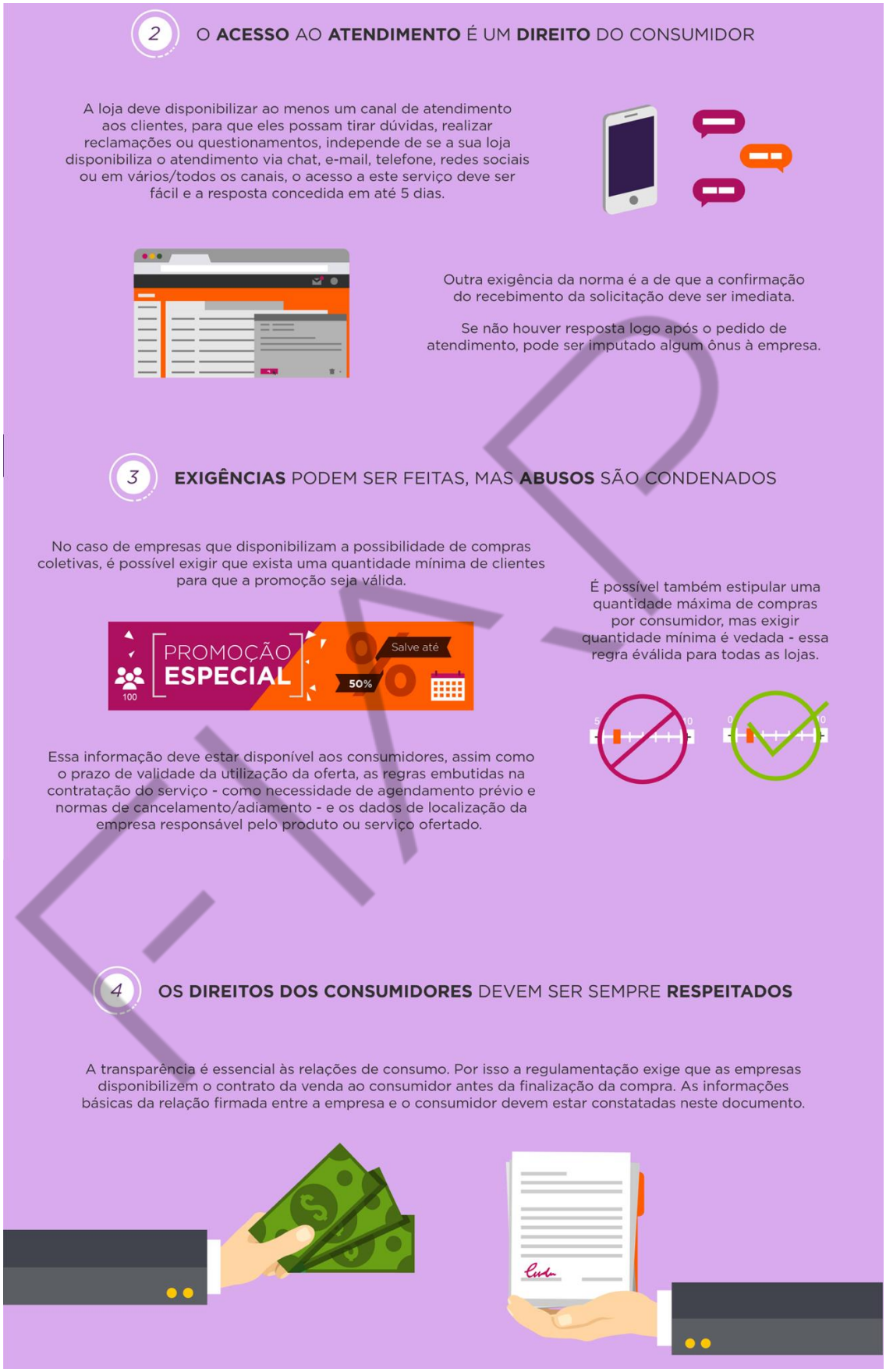

Figura 7.9 – Infográfico sobre regulamentação do comércio eletrônico
Fonte: E-commerce Brasil (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 7.10 – Infográfico sobre regulamentação do comércio eletrônico
Fonte: E-commerce Brasil (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Se você ainda tem dúvida, não custa nada acessar o site do Procon (http://www.procon.pr.gov.br/) ou Sebrae (http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae) para estudar tudo o que tem por lá e fazer as adaptações necessárias em seu negócio 😉.

7.6 O consumidor e seu próprio código de defesa

Estamos falando do consumidor 4.0, que nada mais é quem faz sua voz ser ouvida por meio dos blogs e redes sociais. Já falamos que a reputação on-line de uma empresa depende não apenas do conteúdo que ela mesma gera, mas também de tudo o que os clientes falam dela e quais são as consequências disso.

Em pesquisa recente feita pela Quorum Brasil, vimos que 65% das pessoas de classe AB, 74% da classe C e 70% da classe D deixariam de comprar um produto ou serviço de uma empresa que tivesse muitas reclamações nas redes sociais.

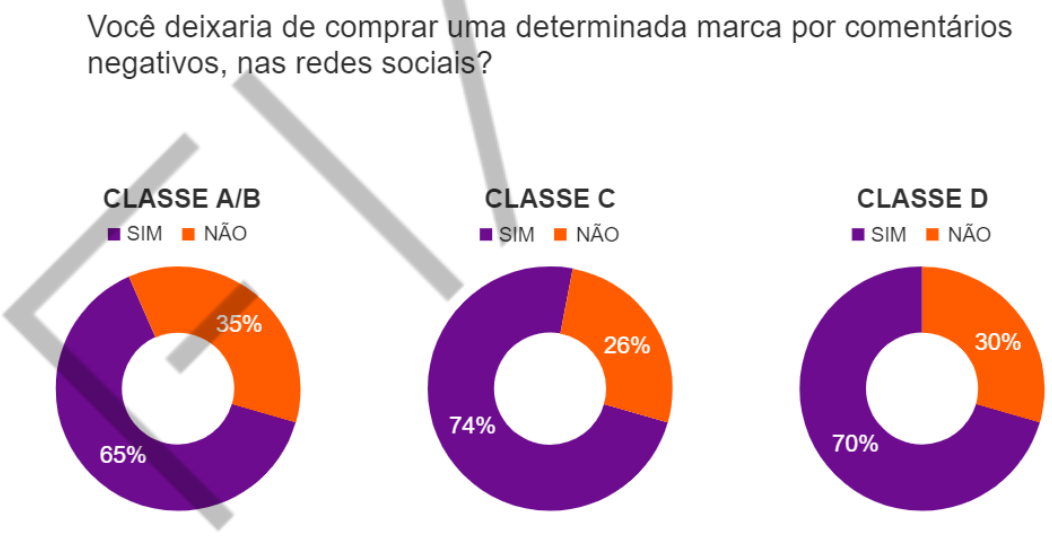

Figura 7.11 – Gráfico de pesquisa sobre consumo
Fonte: Quorum Brasil (2017)

E quanto mais jovens os usuários, maior é a sensação de influência das pessoas nas redes sociais. E esse comportamento obriga as empresas a monitorar suas redes e solucionar, de alguma forma, os problemas dos seus clientes. Elas sabem o quanto é importante manter a boa reputação, então o consumidor ganha muita força com a exposição de seus problemas nas redes, gerando soluções que vão além do que está em contrato ou CDC. Por isso dizemos que os clientes têm criado seu próprio código de defesa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

7.7 Sobre marketing invasivo

Quem nunca ficou de saco cheio por receber ligações das empresas de telemarketing? E as empresas de telefonia enviando SMS e fazendo ligações gravadas para trocar seu plano ou gastar um dinheirinho extra para ouvir mensagens? Não poderia deixar de destacar as incríveis ligações automáticas que acontecem em qualquer horário da manhã ou do sábado, tirando a privacidade de quem recebe essas ligações. Bom, foi pensando nisso que o presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB afirmou que é necessário buscar formas de proteger o consumidor de ações invasivas como essas, com algumas medidas mais firmes e com mais segurança dos dados dos usuários na internet.

Em São Paulo já há a possibilidade de se cadastrar no “Não Perturbe” para deixar de receber essas ligações, mas isso precisa se estender a todo o Brasil. De qualquer forma, os usuários em geral têm algumas maneiras de tentar se livrar dessas ligações, como:

pedir à empresa que tire seu telefone da lista de contatos

fazer uma reclamação direto no Procon

fazer uma reclamação na Anatel

e, por último, acionar a justiça

Pensando em tudo isso, melhor rever qualquer ação de marketing invasivo que você tenha em sua empresa, porque em alguns casos isso pode trazer mais problemas e aborrecimentos a longo prazo do que benefícios, certo?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 7.12 – Ações invasivas
Fonte: Google imagens (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

CHAVES, Luís Fernando Prado; GOMES, Maria Cecilia Oliveira. **Por que a internet das coisas revolucionará o direito digital**. 20 fev. 2017. Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/02/20/por-que-internet-das-coisas-revolucionara-o-direito-digital/>. Acesso em: 22 abr. 2020.

IDEC. **Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor**. 2017. Disponível em: <https://www.idec.org.br/>. Acesso em: 22 abr. 2020.

LOTUFO, Larissa. **Direitos do consumidor e transparência no ecommerce**. 9 nov. 2017. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/direitos-do-consumidor-e-transparencia-no-e-commerce/>. Acesso em: 22 abr. 2020.

MIRANDA, Maria Bernadete. **Publicidade e oferta no código de defesa do consumidor**. 25 abr. 2017. Disponível em: <http://estadodedireito.com.br/publicidade-e-oferta-no-codigo-de-defesa-do-consumidor/>. Acesso em: 22 abr. 2020.

NAVARRO, Victoria. **O consumidor está fazendo seu próprio código de defesa nas redes sociais**. 20 mar. 2017. Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/03/15/o-consumidor-esta-fazendo-seu-proprio-codigo-de-defesa-nas-redes-sociais.html>. Acesso em: 22 abr. 2020.

SARAIVA. **Código de proteção e defesa do consumidor.** São Paulo: Saraiva, 2017.

VALENTE, Rubens. **Advogados pedem proteção ao consumidor contra marketing invasivo**. 24 out. 2017. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1929653-advogados-pedem-protecao-ao-consumidor-contra-marketing-invasivo.shtml>. Acesso em: 22 abr. 2020.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com